

1500370-78.2021.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... impositivo o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CP (furto qualificado: § 4º - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

Isso porque, no caso em tela, resta inconteste que o réu agiu com abuso de confiança, pois se aproveitou da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500370-78.2021.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500370-78.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2107334/2021 - DEL.POL.BARIRI, 12131259 - DEL.POL.BARIRI, 1576/20/202 - DEL.POL.BARIRI, 2107334 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CESAR AUGUSTO DE ABREU e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra CESAR AUGUSTO DE ABREU, dando-o como incurso nas sanções previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II, c.c 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 15h47min, em local incerto, mas certo de que nesta comarca de BaririSP, CESAR AUGUSTO DE ABREU, qualificado às fls. 04/05, subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, 01 (um) cartão bancário da "Caixa Econômica Federal" e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencentes, respectivamente, às vítimas MARIA SELMA

ASSIS e SIMONE CRISTINA DE GODOI.

Segundo restou apurado, Cesar manteve relação de amizade com Evandro Luis Assis, filho da vítima Maria Selma, por aproximadamente dezoito meses, período em que habitualmente visitava a cidade de Bariri e se hospedava na casa da vítima e seu filho, inclusive valendo-se da oportunidade para a distribuição de currículos em empresas da localidade (fls. 18).

É dos autos, ainda, que nas condições de tempo e local acima descritos, o Indiciado estava na cidade de Bariri valendo-se da hospitalidade propiciada por Maria e seus familiares, oportunidade em que estes lhe confiavam a utilização de seu veículo particular para afazeres cotidianos.

Ocorre que, prevalecendo-se da especial relação de confiança estabelecida com Maria Selma e seu filho Evandro, em decorrência da relação de amizade e frequência em sua residência, no dia dos fatos Cesar subtraiu um cartão bancário da "Caixa Econômica Federal" que se encontrava no interior do veículo da família, pertencente à vítima Maria.

Ato contínuo, Cesar prestou-se a utilizar o cartão que havia subtraído efetuando em seu próprio favor a transferência, por pagamento, do valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que se encontravam depositados na conta bancária de Maria (cf. cópia do extrato bancário de fls. 17).

Apurou-se que referidos valores subtraídos da conta de Maria eram da propriedade de sua sobrinha Simone Cristina de Godoi.

Ressalta-se que as vítimas apenas notaram a subtração após Cesar retornar à sua cidade natal na tarde do dia seguinte, oportunidade a partir da qual não mais mantiveram contato com o Indiciado, eis que este bloqueou o contato telefônico após ter sido indagado por Evandro acerca dos fatos.

Ausentes as causas de rejeição do art. 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (fl. 118), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396 do CPP), apresentada às fls. 150/153 (art. 396-A do CPP).

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 154/155).

Em instrução, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha. Ainda, decretou-se a revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia. Teceu considerações quanto à dosimetria da pena, requerendo o a aplicação das agravantes de reincidência específica e de delito cometido contra vítima idosa na segunda fase. Por fim, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, negando-se ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, em alegações finais orais, pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, V, VII, do CPP. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do delito; aplicação da pena em seu patamar mínimo; que a agravante de reincidência não seja utilizada na primeira e segunda fase da dosimetria; o regime inicial aberto para cumprimento de pena e, ao fim, que o acusado possa recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente, nos termos das razões a seguir expostas. A materialidade do fato foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), extrato bancário (fl. 20), imagens de conversas telefônicas (fls. 25/26), corroborada pela prova oral coligida, que adiante será exposta.

Com relação à autoria, o réu Cesar Augusto de Abreu não foi ouvido em juízo, pois resultou revel.

Em juízo, a vítima Maria Selma Assis declarou que seu filho pediu ao réu para pagar

uma prestação da casa e, com seu cartão em mãos, o acusado transferiu R\$ 300,00 para a conta dele. Cesar levou também um cheque no valor aproximado de R\$ 300,00 que estava na gaveta de seu quarto. O dinheiro transferido da conta era de sua sobrinha Simone. O cartão estava dentro do carro, sendo que o réu teve acesso ao veículo porque seu filho pediu a ele para ir até a lotérica fazer o pagamento da prestação da casa. O acusado tirou outra via da prestação da casa, devolveu o veículo e foi embora do local. Notou posteriormente que Cesar havia levado o dinheiro. Tentou manter comunicação com ele pelo whatsapp, mas foi bloqueada. O réu possuía amizade com seus familiares, visitando sua residência com frequência, pois residia em outra cidade. Esse período de visitas durou por quase dois anos. Por conta da amizade que possuíam com o réu, era comum seu filho emprestar o carro para ele ajudar nos afazeres domésticos. Tem hábito de frequentar a casa lotérica para consultar seu saldo, retirar dinheiro ou pagar alguma conta, bem como seu filho a auxilia a mexer nos caixas eletrônicos. Utiliza de senha para fazer transferências bancárias, senha essa que compartilha somente com seu filho.

Ouvida em juízo, a vítima Simone Cristina de Godói declarou que é a proprietária do dinheiro furtado da conta de sua tia, do dinheiro furtado da gaveta dela e do dinheiro que o réu levou para pagar a parcela da casa. Alega que o acusado simulou o pagamento, entregando cópia de uma conta já paga, fugindo, assim, com o dinheiro. Ele levou, ainda, um óculos de sol que estava no veículo. O cartão bancário estava dentro de uma gaveta no quarto de sua tia. Seu primo havia emprestado o carro para o réu fazer o pagamento de uma conta, ocasião em que foi apresentado o boleto antigo. Cesar possuía amizade e frequentava a residência de Evandro e Maria, até mesmo se hospedando lá. Depositavam confiança no réu e ficaram desapontados após os fatos. Não teve mais contato com o acusado, pois ele sumiu. Cesar não era de Bariri/SP.

A testemunha Evandro Luís Assis declarou que não ocorreu somente o furto descrito na denúncia. Trabalha com comércio, ocasião em que havia guardado no criado mudo de sua mãe a quantia de aproximadamente R\$ 300,00 recebido de uma cliente. Em razão de sua residência estar em obras, pediu a Cesar para que fosse pagar um boleto da prestação da casa. Empréstou seu veículo para o réu ir efetuar o pagamento. Na volta, o acusado quis ir embora de prontidão, então tomou banho e o levou até a cidade de Jaú/SP. Ao retornar, quando abriu a gaveta, não encontrou o dinheiro. Pensou ter perdido, então ligou para sua prima Simone pedindo dinheiro emprestado. Simone disse que poderia pegar emprestado o dinheiro dela presente na conta de sua genitora, na quantia aproximada de R\$ 300,00. No banco, não teve sucesso em efetuar o saque. Buscou Simone, foram juntos ao banco e, em consulta ao extrato bancário, notaram que o dinheiro havia sido transferido para Cesar. O acusado gerou boleto e pagou ele mesmo, na quantia aproximada de R\$ 1.000,00. O cartão bancário estava no veículo. Acredita que Cesar gerou um boleto e, pelos dados presentes no cartão, teve sucesso em transferir o dinheiro para a própria conta. Apresentou o extrato bancário na delegacia. Possuía amizade com ele por período de aproximadamente dois anos. Cesar não morava em Bariri/SP. Disse, ainda, que "ele sumia, daí aparecia depois de um tempo e ficava em casa por quinze dias, uma semana, dois dias e ia embora" (sic). Também mantinham comunicação por meio de ligações e mensagens. Após os fatos, recebeu ligação do acusado pedindo para retirar o boletim de ocorrência e uma mensagem "esnobe" dele. Não tem certeza de como Cesar fez a transferência, apenas deduz que foi por boleto com os dados do cartão. Compartilha a senha do cartão bancário apenas com sua genitora.

Pois bem.

Imperativo pontuar, desde já, que o único fato que será analisado diz respeito à subtração descrita na denúncia, de R\$ 350,00 depositados em conta bancária, uma vez que os demais fatos mencionados pelas vítimas e testemunha fogem aos limites objetivos desta penal.

Posto isso, confrontando a prova oral com os demais elementos de prova, analisados em conjunto noto que a autoria do acusado foi amplamente demonstrada.

O réu, que silenciou em sede policial, tampouco veio a Juízo trazer versão diversa daquela narrada pelas ofendidas quanto aos fatos.

Por outro lado, os depoimentos ouvidos foram uníssomos e consistentes, imputando ao

réu os fatos narrados na denúncia.

E tais depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos.

Com efeito, foi cabalmente demonstrado que, na data dos fatos, o réu furtou para si, mediante abuso de confiança, um cartão bancário pertencente à vítima Maria Selma e transferiu para sua conta a quantia de R\$ 350,00, pertencente à vítima Simone, conforme o extrato bancário de fl. 20, que aponta o envio de valores no mesmo dia em que compareceu ao Banco de posse do cartão bancário de uma das vítimas.

O extrato bancário não deixa dúvida alguma da subtração, feita, coincidentemente, no mesmo dia em que ao réu foi confiada a posse do cartão bancário, para pagamento de conta. Nesse sentido, veja-se (fl. 20):

Observe-se que, segundo o extrato bancário, a subtração dos valores da conta bancária ocorreu mediante compra feita com o cartão bancário, com função débito. Tais são os fatos, provados pelas evidências. Não há falar em insuficiência probatória, pois a prova testemunhal corroborou a dinâmica dos fatos. Ademais, nada há de robusto a indicar que as vítimas tenham falsamente acusado o réu, pretendendo, indevidamente, incriminá-lo.

No que diz respeito ao modus operandi utilizado pelo réu para subtrair valores, em se tratando de vítimas leigas, é natural que desconheçam o procedimento bancário utilizado, se transferência, pagamento de boleto ou outra forma de envio, o que em nada enfraquece a credibilidade de seus relatos – até porque, repito, o extrato bancário deixa claro que foi utilizada a função “compra” com cartão de débito, em favor do acusado. E depreende-se do depoimento das vítimas, de forma uníssona, que o réu não tinha autorização para subtrair esses valores.

Quanto ao mais, plenamente comprovada a materialidade e autoria do delito, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade.

É impositivo o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do CP (furto qualificado: § 4º - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

Isso porque, no caso em tela, resta incontestado que o réu agiu com abuso de confiança, pois se aproveitou da confiança nele depositada pelos envolvidos, tendo vista que possuía acesso frequente à residência da vítima Maria, hospedando-se quando visitava à cidade e até mesmo os auxiliando nos afazeres domésticos. Outrossim, tamanha era a confiança que, na data dos fatos, em razão de obras na residência, a testemunha Evandro emprestou seu veículo ao acusado para efetuar o pagamento de uma conta, oportunidade na qual ocorreram os fatos descritos na denúncia.

E tanto havia confiança que o cartão bancário lhe foi entregue, para pagamento de conta, o que o réu não fez.

De rigor, ainda, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima idosa), tendo em vista que a ofendida, Maria Selma, possuía 66 anos à época dos fatos (fl. 56).

Além disso, o réu é reincidente específico quanto ao delito em análise, ante condenação no processo de nº 0000418-72.2014.8.26.0219 (0023934-07.2018.8.26.0050), já transitado em julgado anteriormente ao fato descrito na presente denúncia (art. 63 do CP – fls. 103/104).

Ante todo o exposto, comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é imperiosa a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, considerando as disposições do art. 59 do CP, registro que o réu não possui maus antecedentes.

Não há, nos autos, elementos hábeis para impor a negatificação dos vetores referentes à conduta social e personalidade do agente (síntese das qualidades sociais e morais do réu).

Os motivos que os levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As circunstâncias do crime (entendidas como aquelas de natureza objetiva, pertinentes ao tempo, duração, lugar e modo de prática do delito, e acessórias a ele) são normais à espécie.

As consequências são próprias da conduta.

Quanto ao comportamento do ofendido, a vítima em nada contribuiu para o delito.

A culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime) é normal à espécie.

Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, reclusão de 02 anos e 10 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, ausentes atenuantes.

Noutro giro, presente a agravante reincidência (art. 61, I, do CP), ante a condenação no processo de nº 0000418-72.2014.8.26.0219 (0023934-07.2018.8.26.0050), não atingido pelo período depurador, bem como a agravante de ter cometido o crime contra vítima maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP).

Logo, agravo a pena em 1/6 para cada, e fixo a pena intermediária em 02 anos e 08 meses de reclusão, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena nos patamares anteriormente fixados.

Regime inicial

Em que pese o quantum da pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis quando da fixação da pena-base, o réu é reincidente específico.

Desse modo, para a reprovação e prevenção necessárias, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, observando-se assim o quanto previsto no art. § 2º, alínea "c", do art. 33 do CP e art. 59 do CP, analisados conjuntamente.

Art. 387, § 2º, do CPP

Não há falar em aplicação, neste momento, da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração penal). Eventual detração a que façam jus deverá ser examinada pelo Juízo da Execução (art. 66, III, "c", da LEP).

Substituição da pena privativa de liberdade e "sursis"

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos no art. 44 do CP.

Da mesma forma, reincidente em crime doloso, não há falar em suspensão condicional da pena, ante o previsto no art. 77, I, do CP.

Indenização mínima

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixo indenização mínima devida pelo réu às vítimas, no valor total de R\$ 350,00, quantum não impugnado pela Defesa e compatível com o valor subtraído, como demonstra, aliás, o extrato bancário de fl. 20.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CÉSAR AUGUSTO DE ABREU, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal,

à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado).

“Status Libertatis”: Não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Portanto, com relação ao presente processo, o réu poderá recorrer em liberdade.

Com fundamento no art. 387, IV, do CPP, condeno o réu ao pagamento de indenização mínima à vítima Simone Cristina de Godoi, no valor R\$ 350,00, atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde a data do fato.

Transitada em julgado:

a) Expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) Intime-se o réu para pagamento da multa;

c) Oficie-se ao IIRGD;

d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA